

RECURSO CÍVEL Nº 5087003-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: COLEGIO PEDRO II - CPII (RÉU)

RECORRENTE: JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

ADMINISTRATIVO. UNIÃO. INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA RUBRICA, COM CARÁTER DE PERMANÊNCIA. EVENTUAIS DIFERENÇAS DEVEM SER APURADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO COM REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS CONCRETOS, SENDO POSSÍVEL A APURAÇÃO DE CÁLCULO ZERO NO TOCANTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença, bem como, por condenar a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5087003-93.2024.4.02.5101

510015614103 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5087003-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: COLEGIO PEDRO II - CPII (RÉU)

RECORRENTE: JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por **JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA** em face do COLEGIO PEDRO II - CPII, objetivando incluir o abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, e a pagar-lhe os respectivos atrasados, mediante parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A sentença (evento 11) julgou **PROCEDENTE O PEDIDO** para condenar o réu a incluir a verba paga a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias pagos à parte autora, até a data de sua aposentadoria, obrigando-se, ainda, ao pagamento das parcelas pretéritas apuradas, observada a prescrição quinquenal.

Em sede de recurso (evento 15) o réu requer o conhecimento e provimento para julgar totalmente improcedente o pedido contido na exordial. Aduz que o abono de permanência é uma vantagem "provisória" e que dura enquanto permanecer "certa condição transitória", qual seja, o desejo do servidor de continuar na ativa ou o atingimento da compulsória. Assevera que *"considerando a natureza transitória do abono de permanência, a pleiteada inclusão dos valores referentes ao mencionado benefício constitucional como base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias não encontra amparo no ordenamento jurídico."* Afirma que não existe respaldo jurídico para que o décimo terceiro salário supere a remuneração total devida no mês de dezembro. Conclui que *"sendo verba temporária e indenizatória e que, portanto, não integrará os futuros proventos, descabe a inclusão na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina."* Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais citados nas razões recursais.

VOTO

Inicialmente, insta salientar sentença de que se recorre:

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por **JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA** contra **COLÉGIO PEDRO II**, com o pedido de condenação do réu a incluir o abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, e a pagar-lhe os respectivos atrasados, mediante parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O **COLÉGIO PEDRO II**, apresentou contestação (evento 7)

Breve relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Da suspensão/sobrestamento do feito

Quanto ao tema, destaco que, em 21/02/2024, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.993.530/RS e n. 2.055.836/PR, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.233:

"Definir se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais."

Entretanto, foi determinada apenas a suspensão da tramitação dos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere sobre a afetação do Tema n. 346, da TNU, não há qualquer óbice ao presente julgamento.

Do mérito

Quanto à prescrição, por tratar-se de prestação de trato sucessivo, reconheço a incidência da prescrição sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1.º do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

No mérito propriamente dito, a controvérsia diz respeito à natureza jurídica do abono de permanência.

Nesse contexto, o artigo 41 da Lei n. 8.112/1990 define remuneração como "o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei".

Quanto ao adicional de férias, assim dispõe o citado diploma normativo:

Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional **correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias**. - grifei

A gratificação natalina, por seu turno, está prevista nos seguintes termos:

Art. 63. A **gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano**. - grifei

Portanto, a base de cálculo, tanto do terço de férias como do 13º salário, tem como referência a remuneração do servidor, composta do vencimento do cargo, acrescido das vantagens permanentes.

O abono de permanência foi instituído pela EC n.º 41/2003, com previsão no artigo 40, § 19 do texto constitucional e na Lei n. 10.887/2004, no artigo 7.º, nos seguintes termos:

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

[...]

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no

máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)"

"Art. 7º O servidor ocupante de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas na alínea a do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, no § 5º do art. 2º ou no § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e que opte por permanecer em atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal."

O STJ, a partir do tema representativo da controvérsia n. 424 (RESP n. 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25/08/2010, DJ 06/09/2010), assentou o entendimento sobre a natureza remuneratória do abono de permanência, fixando a orientação de que a verba integra o produto do trabalho do servidor, e, assim, está sujeita à incidência do imposto de renda.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência dominante do STJ, o abono de permanência ostenta caráter de adicional permanente, razão pela qual deve compor a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.

1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo.

2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004.

3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei".

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010.

6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014.

7. Recurso Especial não provido. (REsp 1795795/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2019) - grifei

Outrossim, a Turma Nacional de Uniformização suspendeu o processo n. **5014975-69.2020.4.02.5101** que tratava deste mesmo tema, para aguardar a conclusão do julgamento do leading case sobre a matéria (processo n. 5002144-53.2019.4.04.7110), que teve seu julgamento iniciado na sessão de 16/10/2020, e se encontra com pedido de vista ao JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES, após o voto da Relatora, JUIZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF, no sentido da inclusão do abono pecuniário na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.

Ambos os recursos acima mencionados foram julgados no ano de 2021 pela TNU, tendo o **5014975-69.2020.4.02.5101** recebido a seguinte decisão do Excelentíssimo Presidente (processo 5014975-69.2020.4.02.5101/RJ, evento 65, TRASLADO1):

"O pedido de uniformização não merece prosperar.

O presente feito estava sobrestado nesta TNU, aguardando o julgamento do pedido de uniformização nacional interposto nos autos do processo nº 5002144-53.2019.4.04.7110/RS.

Ocorre que, após a TNU decidir a respeito do caráter do **abono de permanência** e sua inclusão à base de cálculo de outras verbas, **não houve recurso voluntário da parte acerca desta questão.**

Tal conduta implica na **aplicabilidade imediata** da matéria decidida nos termos do art. 14, V "g", do RITNU (o acórdão recorrido estiver em consonância com **entendimento dominante** do Supremo Tribunal Federal, **Superior Tribunal de Justiça** e da Turma Nacional de Uniformização).

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PUIL). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. INCLUSÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS DO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, AJUIZADO POR SINDICATO DA CATEGORIA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE COM O TEMA 184/TNU. DECISÃO RECONHECENDO QUE O VALOR PAGO A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA INTEGRA O CONCEITO DE REMUNERAÇÃO, POR TER CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE COM O JULGADO DO STJ PONTADO PARADIGMA, O QUAL DECIDIU NÃO INCIDIR SOBRE A VERBA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL, POR OUTRO FUNDAMENTO. ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ DE O ABONO DE PERMANÊNCIA CONSTITUIR VANTAGEM PECUNIÁRIA PERMANENTE. NÃO ADMISSÃO DO PUIL (ART. 14, INCISO V, ALÍNEAS “C” E “G”, DO RITNU).

Colhe-se do voto condutor:

22. No segundo ponto do PUIL, pretende a União fazer prevalecer o entendimento, que teria sido externado pelo acórdão do STJ, apontado paradigma, segundo o qual “o **abono de permanência** está entre aquelas verbas que não integram o conceito de remuneração, pois não pago quando na inatividade do servidor”, frente ao entendimento do acórdão impugnado de que aludida parcela “**integra o conceito de remuneração, pois tem caráter permanente enquanto pago**”. Não obstante, o desfecho do julgamento quanto a este ponto também deve ser pela não admissão do PUIL, **por duas razões**.

23. A **primeira delas** porque o acórdão paradigma indicado para reivindicar a existência de uma divergência jurisprudencial sobre o tema igualmente **não guarda similitude com o acórdão impugnado**. No REsp 489.279/DF, como argumenta a própria parte Requerente do PUIL, o STJ decidiu que “**deve haver sempre equivalência entre o ganho na ativa e os proventos e as pensões da inatividade. Se é certo que, no ensejo da aposentadoria, não será percebida a retribuição auferida na ativa concernente ao exercício de cargo em comissão, não faz o menor sentido que sobre o percebido, a título de função gratificada, incida o percentual relativo à contribuição previdenciária (...).** O mesmo raciocínio se aplica em relação a outros valores elencados no v. acórdão recorrido, quais sejam, o **terço de férias** constitucional, horas extras e outros adicionais, desde que não integrem a ser percebida pelo servidor quando da aposentadoria” (STJ, REsp n. 489.279/DF, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 11/04/2005).

(...)

26. A **outra razão** para não se admitir o PUIL, no ponto, é que **a jurisprudência dominante do STJ é justamente no sentido de que o abono de permanência não é pago de maneira eventual à pessoa servidora que, podendo aposentar-se, escolhe continuar trabalhando, na ativa, até atingir o limite etário permitido. Destarte, o STJ tem considerado que a parcela tem natureza remuneratória e permanente**. Primeiro, o STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC anterior e da Resolução STJ 8/2008, decidiu a respeito da natureza jurídica do **abono de permanência** para fins tributários, assentando o seu caráter remuneratório (STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010). Depois, o STJ passou a decidir que, “por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o **abono de permanência** deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada” (STJ, AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). O entendimento da Segunda Turma do STJ é reiterado: REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. Há também julgado da Primeira Turma do STJ no mesmo sentido: REsp 1.514.673/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 17/03/2017.

27. Aliás, em acórdão já citado no voto da Relatora deste PUIL, o STJ, REsp 1.795.795/PR, Rel. Ministro Hermann Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019, enfatizou: “**O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor**. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará”. O acórdão desse julgamento transitou em julgado em 11/12/2019, tendo ocorrido baixa definitiva. É a mesma ênfase do acórdão do REsp 1.514.673/RS, Primeira Turma: “**O abono de permanência** insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria”.

(...)

29. Seja como for, **também não se admite o PUIL, quando o acórdão impugnado “estiver em consonância com entendimento dominante do (...) Superior Tribunal de Justiça” (art. 14, V, “g”, RITNU)**. Por isso, a Presidência das TRs do Rio Grande do Sul já não o havia admitido, no ponto, com base no dispositivo regulamentar, tanto quanto não o havia admitido, quanto ao primeiro ponto. (Grifos acrescidos).

No âmbito da jurisprudência dominante do STJ, colhe-se da ementa do REsp 1.514.673/RS (Primeira Turma):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II – O abono de permanência insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria.

III – Inclusão do **abono de permanência** na base de cálculo da licença-prêmio não usufruída convertida em pecúnia.

IV – Recurso Especial improvido. (Grifo nosso)

Por conseguinte, extrai-se da ementa do RESP 1.795.795/PR (Segunda Turma) que, também repercute, **no EDcl no REsp 1.192.556/PE - ponto 5 da ementa - julgado pela Primeira Seção sob o regime de recurso repetitivo**, sobre o caráter remuneratório do abono de permanência e sua inclusão na base de cálculo de outras verbas:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.

1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo.

2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004.

3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei".

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010.

6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (Grifo nosso)

In casu, o exame de todo o processado revela conformidade entre o que se decidiu na origem com o pensamento da TNU e do STJ.

Logo, ao refletir jurisprudência dominante do STJ, **a TNU reafirmou a tese de que o abono de permanência possui caráter remuneratório e permanente e, por isso, deve incidir sobre a base de cálculo de outras verbas.** - grifos no original

Portanto, conclui-se que o abono de permanência se insere no conceito de remuneração, e, conquanto seja suprimido no momento da efetivação da aposentadoria do servidor, não se trata de verba eventual, na medida em que compõe de forma permanente a estrutura remuneratória do servidor, somente interrompida com o advento da inatividade, pelo que deve integrar, para todos os efeitos, a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.

Na espécie, a parte autora demonstrou que recebe o abono de permanência ao menos desde julho de 2018, conforme se infere das fichas financeiras do evento 1, anexos 5/11.

Além disso, a própria ré, na contestação, reconhece que o abono não faz atualmente parte da base de cálculo das verbas de adicional de férias e gratificação natalina, uma vez que defende a eventualidade da parcela e, portanto, a legalidade da forma atual de cálculo.

Dessa forma, a procedência dos pedidos é medida de rigor.

III. DISPOSITIVO

Tipo
Acórdão
Número
0010417-73.2017.4.90.0000
00104177320174900000

200802673282

Classe
RESP - RECURSO ESPECIAL - 1105814
Relator(a)
HUMBERTO MARTINS
Origem
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Órgão julgador
SEGUNDA TURMA
Data
07/05/2009
Data da publicação
27/05/2009
Fonte da publicação
DJE DATA:27/05/2009 ..DTPB:
Ementa
..EMEN: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO ? ART. 43 DO CTN ? PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO ? ABONO PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, § 19, DA CF ? NATUREZA JURÍDICA ? VERBA REMUNERATÓRIA ? IMPOSTO DE RENDA ? INCIDÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal entende não ser necessária a menção explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja atendido o requisito de prequestionamento. 2. Discute-se nos autos a natureza jurídica, para fins de incidência de imposto de renda, da verba denominada abono de permanência cabível ao servidor que, completado as exigências para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade. 3. É faculdade do servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. 4. O abono de permanência possui natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional. Recurso especial improvido. ..EMEN:
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Indexação
VEJA A EMENTA E DEMAIS INFORMAÇÕES. ..INDE:
Referência legislativa
LEG:FED LEI:005172 ANO:1966 ***** CTN-66 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ART:00043 INC:00001 INC:00002 ..REF: LEG:FED CFB:***** ANO:1988 ***** CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART:00040 PAR:00019 (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003) ..REF: LEG:FED EMC:000041 ANO:2003 ..REF:

Assim, não resta dúvida da natureza remuneratória do abono de permanência.

Mas, se é remuneratório para incidir imposto de renda, por que não pode fazer parte da base de cálculo do terço de férias?

Destaca-se que um servidor só recebe salário enquanto não se aposenta ou morre. Portanto, o salário só é pago enquanto se está na ativa, não importa se por um ano ou por trinta.

Da mesma forma, enquanto determinada condição é preenchida pelo servidor, é pago o seu salário, que se denomina, no Direito Administrativo, de vencimento ou subsídio.

O mesmo ocorre com o abono de permanência.

Enquanto a condição é preenchida pelo servidor, ou seja, enquanto ele não se aposenta, recebe o abono de permanência.

Quando se aposenta, deixa de receber. O mesmo ocorre com os seus vencimentos ou subsídios, porque passa a receber outra verba, denominada proventos.

O que o artigo 41 da Lei 8112/90 quis dizer com verbas eventuais, não permanentes, diz respeito àquelas situações muito esporádicas, como as diárias, por exemplo.

Um servidor pode passar toda a sua vida funcional sem receber qualquer diária.

Caso aquelas condições específicas existam, ele as recebe apenas pelo tempo em que tais condições se dão.

As diárias são verbas eventuais, ao passo que o abono de permanência nada tem de eventual. Enquanto o servidor não for aposentado, muitas vezes, compulsoriamente, continuará recebendo o abono de permanência.

Aliás, o Egrégio Tribunal Regional Federal da Quarta Região também pensa assim, verbis:

"Processo APL 5062655-86.2015.4.04.7100 RS

3a Turma

Julgamento em 17/07/2018

Relatora: Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida

Ementa" ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA, INTEGRAÇÃO DEVIDA.

.....(omissis).....

4. O fato de sobre o abono de permanência não incidir contribuição previdenciária não influencia a sua natureza jurídica, que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente.

5. Face à natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para o cálculo do terço constitucional de férias."

No mais, evidencia-se a orientação da Colenda Turma Recursal no que tange ao tema:

PRECEDENTE 8TR- ABONO DE PERMANÊNCIA. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS- O abono de permanência é parcela de natureza remuneratória e permanente que integra o cálculo da gratificação natalina e do terço de férias

(Precedentes nº 5002143-44.2020.4.02.5120/RJ e 5001567-08.2020.4.02.5102 - Relatora Dra Cynthia - sessão de 20/10/2020).

No tocante à execução do decisum, resalto que as sentenças sobre o tema não são líquidas, ficando a apuração do valor devido para o cumprimento.

Outrossim, em razão de questionamentos em sede de cumprimento em lides análogas, via Mandado de Segurança, antes do julgamento do recurso em face da sentença no processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117, foi determinada a remessa dos autos ao contador judicial. Após várias idas ao contador, esta 8ª Turma Recursal, na sessão do dia 08/11/2022 apreciou os principais pontos levantados em relação ao cálculo.

Destaco que, ao que se observa das fichas financeiras dos servidores em geral, o abono de permanência é pago em rubrica própria, como crédito autônomo, compensando o débito de PSS.

Apurou a contadoria judicial que a base de cálculo da gratificação natalina, conforme os protocolos de cálculos, já inclui o valor do abono de permanência, pelo menos no ano escolhido para parâmetro de cálculo, segundo as fichas financeiras constantes do processo acima mencionado (processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117/RJ - evento 59 - inf 1 e evento 1, finanac8).

Ao passo que, para cálculo do terço de férias, o abono de permanência não integra sua base de cálculo.

Dessa forma, como o abono de permanência é uma verba estipendial permanente remuneratória, paga como verba própria, a crédito, no valor do PSS, deve fazer parte da base de cálculo tanto da gratificação natalina, como já faz, assim como do terço de férias.

Após as informações prestadas pela Contadoria Judicial, constatou-se que ao menos para os servidores do Poder Executivo Federal já há inclusão do abono de permanência na base de cálculo da Gratificação Natalina, o mesmo não ocorrendo com relação ao terço de férias.

De forma que, para a gratificação natalina não há, a priori, lide. Contudo, considerando que as sentenças são ilíquidas e não se sabe desde quando essa forma de cálculo foi adotada, bem como se para os demais poderes a sistemática é a mesma, entendo que o mais adequado é reconhecer o direito, devendo a apuração de eventual diferença ser postergada para o cumprimento com realização de cálculos concretos. Sendo possível, contudo, a apuração de cálculo zero no tocante à gratificação natalina.

A despeito do cálculo acima mencionado, efetuado apenas para esclarecimento quanto ao excesso ou não, destaco que o cálculo concreto em sede de cumprimento deve ser efetuado utilizando a mesma sistemática adotada no processo 5097990-96.2021.4.02.5101 (evento 90, cálculo 1). Ou seja, o cálculo deve ser feito ano a ano, considerando o período reconhecido judicialmente, apurando-se eventuais diferenças, mediante o confronto do valor devido com o que foi efetivamente pago em cada exercício (evento 90 calc1, pág. 3 - 5097990-96.2021.4.02.5101). Constando ainda do mesmo a memória de cálculo, que registra de forma detalhada as rubricas que no caso concreto foram utilizadas na base de cálculo da GN e do terço de férias (evento 90, cálculo 1), entre elas o abono de permanência EC 41/2003 (valor devido) para confronto com o valor efetivamente pago.

Destaco ainda que o legislador constitucional poderia ter determinado a imunidade de PSS sobre os vencimentos, como forma de incentivo a manutenção da atividade. Contudo, não foi essa a forma escolhida. O incentivo foi estabelecido mediante o pagamento de verba permanente no valor máximo correspondente a contribuição. Por conseguinte, não vislumbro razão para incluir o abono na base de cálculo da gratificação natalina e não no terço de férias. O fato de haver isenção legal quanto ao adicional de férias no tocante ao PSS não altera sua base de cálculo (art. 4º, § 1º da Lei 10.887/2004).

Por fim, entendo que não há violação a quaisquer dos dispositivos constitucionais e legais citados pelo recorrente nas razões do recurso.

Isto posto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a sentença, bem como, por condenar a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.